

주의 요구 /개선 요구

1. 제 목 : 채권추심 부적정 · 부채증명원 관련 업무시스템 개선 필요
2. 소관부점 : △△△△, □□□□□□
3. 내 용 :

가. 업무개요

△△△△△△△는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보채권(이하 “인수채권”이라 한다) 채권정리·관리업무를 수행하고 있고

□□□□□는 같은 세칙 제14조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관련 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단기준

「상법」 제64조에 따르면 상행위로 인한 채권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효(이하 “시효”라 한다)가 완성된다고 되어 있고, 「민법」 제165조 제1항에 따르면 판결로 확정된 채권의 시효는 10년으로 한다고 되어 있으므로 「민사소송법」 제110조에 따른 ‘소송비용의 확정결정’을 받은 경우 소송비용의 시효는 관련 소송 확정일로부터 10년, 받지 않은 경우 관련 소송 확정일로부터 5년으로 한다.

또한, 0000 00 0 0000 관례에 따르면 “시효완성의 사실로서 채무는 당연히 소멸”되므로 시효완성 채권(소송비용¹ 포함)은 추심 대상에서 제외하여야 한다.

한편, 「통합부채증명원 발급 업무 지침」 별지 제4호 서식에 따르면 비고란에 ‘시효완성’ 여부를 포함([그림 1] 참고)하도록 되어 있다.

[그림 1] 별지 제4호 서식(부채증명원) 발체

“기재생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 0000부점의 시효완성 채권(소송비용 등) 추심 현황 등을 점검한 결과

(1) 시효완성 소송비용 채권추심 부적정

채무자 000 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 채무조정 약정 시 시효가 완성된 소송비용 000천 원²⁾을 채무조정 대상에 포함하여 약정을 체결하는 등

[별지 1] “채무조정 시 포함된 소멸시효 완성 소송비용 등 명세”와 같이 소송 확정일로부터 10년이 경과³⁾하여 시효가 완성된 소송비용을 채무조정 대상에 포함한 00건(0백만 원)이 확인되었다.

한편, 소송비용의 시효완성 여부를 판단하기 위해서는 소송비용 확정결정 여부(현 채권관리시스템(이하 “시스템”이라 한다) 상 입력 기능 없음)와 해당 소송비용에 대한 상각여부 등을 담당자가 직접 조회해야 하는 과정이 필요하여 업무 루프홀이 발생하고 있으므로

1) 공사는 시효가 완성된 소송비용을 ‘상각대상’에 포함하여 매년 상각하고 있음

2) 0000법 0000 00 000000의 확정일은 0000.00.00.

3) ‘관계법령·내규 및 판단기준’에서는 확정결정을 받지 않은 경우 시효를 5년으로 기재하였으나 ‘(2) 시효완성 소송비용 판단 기준 안내 필요’ 사례에 따라 본 감사에서는 10년을 기준으로 판단함

① 소송비용 확정결정 여부를 입력할 수 있는 기능과 ② 채무조정 시 소송비용의 시효 완성여부를 판단 할 수 있는 정보([그림 2] 참고)를 추가 하도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

[그림 2] 시스템 상 채무조정발생비용 관련 개선 예시

기 존 화 면	“기재생략”
추 가 항 목	* (소송 확정일) 소송 확정일로부터 시효가 진행되므로 해당 자료 필요 * (시효완성 검토 1) 소송비용 확정 시 소송 확정일 + 10년(소송비용 확정 없으면 소송 확정일 + 5년)과 채무조정일 비교를 통해 ‘시효완성 가능성’ 검토 필요 * (시효완성 검토 2) 원리금 상각 없이 소송비용만 상각(계정과목이 ‘특수채권 미수금’으로 변경)한 경우 소송비용의 상각사유는 ‘시효완성’ 이므로 ‘시효완성 가능성’ 검토 필요

(2) 시효완성 소송비용 판단 기준 안내 필요

OOOOO처는 0000년 ~ 0000년 동안 채권관리부점에 보낸 “무담보 채권 대손상각 대상 검토 및 회신 요청” 문서 상 소송비용의 경우 시효 완성 기준을 5년⁴⁾으로 상각대상 여부를 검토 요청하였고

이에 0000부점은 채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 소송비용 00만 원을 상각대상(소송 확정일⁵⁾로부터 5년 경과)으로 회신, 해당 소송비용을 시효완성을 사유로 0000. 00. 00. 상각하였는데

이후 ○○○부점은 해당 채권의 연대보증인 ○○○에 대한 0000. 00. 00. 채무조정 약정 시 시효완성을 사유로 상각한 해당 소송비용을 포함하여 약정을 체결하는 등

4) 감사일 현재 000 및 법무법인 00000는 확정판결 받지 않은 소송비용의 시효를 ‘5년’으로 판단함

5) OOOO법 0000 00 000000의 확정일은 0000.00.00. 소송비용 확정결정 받지 않음

[별지 1] “채무조정 시 포함된 소멸시효 완성 소송비용 등 명세”와 같이 00건(00백만 원)의 경우 관련 소송 확정일로부터 5~9년이 지난 소송비용을 채무조정 대상에 포함하였다.

반면, 채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 연대보증인 △△△의 경우 시효완성(소송확정일)로부터 5년 경과)을 사유로 상각한 소송 비용 000만 원을 상기 사례와는 달리 0000.00.00. 채무조정 약정 시 제외 하는 등(그 외에도 제외 사례 0건(0백만 원) 확인) 업무처리의 일관성이 미흡한 것으로 판단되었다.

확인결과, 이는 0000.0월 ○○○부점이 배포⁶⁾ 및 감사일 현재까지 □□□ [00000]에 게시된 ‘비용부담 체계 개선 관련 업무매뉴얼(이하 “업무매뉴얼”이라 한다)’에는 시효를 10년([그림 3] 참고)으로 기재한 반면

[0000] _ [△△△△] 게시물 “「고문변호사 운용요강」개정 관련 소송 비용 시효 관리방법 등 안내(Q&A포함) 및 서식 게시”에서는 시효를 5년 ([그림 3] 참고)으로 게시된 것에 기인하므로

[그림 3] 소송비용 시효 관련 기준

10년 적용	“기재생략”
5년 적용	

6) 00지법 0000 00 000000의 확정일은 0000.00.00., 소송비용 확정결정 받지 않음

7) 「비용부담 체계 개선 관련 업무매뉴얼 배포(0000처 - 000, 0000.00.00.)」

소송비용 시효 기간에 대한 명확한 기준⁸⁾(5년 등)을 설정하여 이를 채권관리부점에 안내하고 업무매뉴얼 등을 수정할 필요가 있다.⁹⁾

(3) 부채증명원 상 시효완성 여부 표시 필요

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 0000.00.00. 시효가 완성되었으나 0000.00.00. 발급한 부채증명원 ‘비고’에 해당 내용이 누락 ([그림 4] 참고) 되어 있어 시효완성 채권의 경우 부채증명원 발급 시 시효완성 여부가 표시되도록 시스템을 개선할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[그림 4] 채무자 000 채권 부채증명원 발체

“기재생략”

[소관부점 의견] 0000부점은 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 채무조정 시 시효완성 소송비용을 철저히 제외 하겠다고 함과 동시에 소송비용채권 소멸시효기간에 대한 재검토가 필요하다는 의견¹⁰⁾을 제시하였으며, 0000처는 채권시효 관련 시스템 및 부채증명원 발급 내역 등을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

8) 법무법인 00의 경우 시효 관련 ‘5년’ 판단 근거 및 ‘10년’ 판단 근거 둘 다 제시하였으므로 명확한 기준에 대한 검토 필요

9) 다만, 0000처는 소송비용 업무매뉴얼과 달리 매년 채권 상각 시 시효를 ‘5년’으로 판단, 매년 안내하고 있으므로 별도 조치요구는 제외하고 해당 내용을 구두 통보함

10) 해당 내용은 0000처 및 0000처에 전달하여 논의예정

000 부점장은 소멸시효가 완성된 소송비용의 경우 채무조정 대상에서 포함하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

0000처장은 ① 소송비용 확정결정 여부를 입력할 수 있는 기능과 ② 채무조정 시 소송비용의 소멸시효 완성여부를 판단 할 수 있는 정보 추가, ③ 부채증명원 출력 시 소멸시효 완성 여부를 표시하는 등 채권 관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)